

0010843-24.2016.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIRON BASTOS RODRIGUES FERREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Vistos.

Conforme sentença de fls. 401/406, o réu JOÃO MIGUEL MODESTO SANT'ANA foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto. O prazo prescricional, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis - SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0010843-24.2016.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA-OFÍCIO

Processo nº:

0010843-24.2016.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIRON BASTOS RODRIGUES FERREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Vistos.

Conforme sentença de fls. 401/406, o réu JOÃO MIGUEL MODESTO SANT'ANA foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto. O prazo prescricional, no caso dos autos, é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Saliento que ao tempo do cometimento do crime o réu era menor de 21 (vinte e um) anos, o que reduz referido prazo para 02 (dois) anos. Assim, considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 29/05/2020 (fls. 566) e que já houve trânsito em julgado para a defesa em 01/09/2020 (fls. 572), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, pois até o momento o réu não iniciou o cumprimento da pena. Destarte, JULGO EXTINTA A

PUNIBILIDADE de JOÃO MIGUEL MODESTO SANT'ANA, em virtude da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Cumpridas as determinações contidas no despacho de fls. 573/574, arquivem-se os autos.

Esta sentença, após assinada digitalmente, servirá como ofício.

P.R.I.C.

Assis, data supra.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA